

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 878/2533

นางพุทธา บัวอูย กับพวก
บริษัทโรงสีไฟจิตรเสริมไทย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

นายสมพงษ์ เอี่ยมอุไร ทนายจำเลยทั้ง
สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 154)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท
โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 66,190 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้น
เงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าฤณต์แก่โจทก์ที่ 1 เป็น
เงิน 80,000 บาทอีกด้วย พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดัง
กล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่า จะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 149,148)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มิได้บังคับจำเลยที่ 2 ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทูลเกล้าการบังคับให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มิได้บังคับจำเลยที่ 2 ให้ปฏิบัติอย่างไร จึงไม่มีอะไรจะทูลเกล้าการบังคับให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 2

(พลเอก พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ